

平成 15 年 9 月 24 日
大阪高等裁判所第 9 民事部御中

鑑 定 書

三木義一
立命館大学法学部教授
博士（法学・一橋大学）

はじめに

本鑑定書は、控訴人（巫阿渕）が千葉らに支払うべき地代相当補償金が各係争年度の所得税額計算上必要経費として控除すべきものであるか否か等の鑑定依頼事項について、税法研究者としての所見をまとめたものである。

一 結論

（１）控訴人が千葉らに支払う賃料相当補償金の金額は、所得税法３７条で定める必要経費のうち「総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」に該当し、債務の確定がなくとも見積計上すべき性質のものである。

（２）従って、同賃料相当額は債務確定の有無にかかわらず、合理性のある一定の方式で収入金額に対応する金額を必要経費として控除しなければならない。

（３）このように計上した金額が、後日、実際の支出よりも高かったり、あるいは低かったりして、見積額と確定額に差額が生じた場合には、その差額は地代相当補償金が確定した日の属する年分の収入金額または費用の額として処理するので、このように処理したところで課税庁に不当な損失が生じるわけではないし、毎年見積もっているのもその差額の発生も見積計上をしなかった場合に比して遙かに小さい。本件の場合、巫の計上している地代相当補償金額を課税庁が必要経費として認容したとしても、後日同補償金額が確定した際、確定金額が認容された同補償金額よりも少ないときは、その差額を確定した年分の総収入金額に計上し、納税しなければならないのであるから、巫は何ら不当な利得を受けるものではない。

二 理由

（１） 所得税は「所得」を課税標準にしている

本件争点では所得税法上の経費等の計上時期が問題となっているが、まず最初に確認しておかねばならないのは、所得税法は各暦年における個人の「所得」を課税対象にしているということである。所得税法は課税対象たる「所得」を「収入金額」等と明確に区別し、各種所得金額の計算方法を明記し、本件争点である事業所得と不動産所得については「その年中の総収入金額から必要経費を控除して」算出するものであることも明記している（所得税法２７条２項及び２６条２項）。したがって、所得税法上必要経費に該当するのに、当該経費を控除せずに行った課税処分は違法であることは言うまでもない

（２） 必要経費には２種類を区別しなければならない

この必要経費について、現行所得税法は３７条１項において「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額（事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第３５条第３項（公的年金等の定義）

に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」と規定している(なお、公的年金に関する部分は昭和62年9月の改正で導入されている)。

この規定によれば、所得税法が必要経費として認めるものは、①「売上原価その他収入を得るために直接要した費用」と②「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」であり、この二つを正確に区別して論じる必要がある(この点は国税庁関係者が執筆している武田昌輔監修『DHCコンメンタール所得税法』(第一法規)における必要経費の解説でも当然の前提とされている。例えば、同書3295頁:添付資料1参照)。①はいわゆる「原価」に相当し、原材料の価格、運送費、賃貸料、その他給付単位ごとに生産・販売等のために費消された経済的価値をいい、これに対して②はいわゆる「費用」を意味している。

この必要経費の二つに区分は法人税法の損金の区分にも対応している。同法22条3項は「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする」としたうえで、第1号で「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」を規定し、その後の2号で「前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額」と規定しており、やはり両者を区別しているからである(同法3号の「損失」については、所得税法は37条に規定せずに、別段の定めとして51条に規定しており、このため損失の範囲については所得税法と法人税法に差異があり、解釈上議論が生じうるが、原価・経費についてはこのような差異はない)。

このような規定のありかたは、費用の計上時期についての会計の一般原則にもかなっている。企業会計では、費用の計上時期について費用収益対応の原則を採用しているが、その適用に当たっては、①特定の収入との対応関係が明らかなもの(これが前記「売上原価その他収入を得るために直接要した費用」に該当する)と、②特定収入との対応関係が明らかなでないもの(これが前記「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当する)とに区分している。つまり、①についてはその費用が生み出すことに役だった収入と対応させ、その収入から控除することとし(いわゆる「個別対応」)、他方で、特定の収入との対応関係が明らかなでないものについてはそれが生じた年度の費用として控除することとしている(いわゆる「期間対応」)のである。

そうすると、費用のうち原価及びそれに準ずる直接費用はそれが生み出した収入が生じた年度に計上するのが適切であり、仮に債務額が確定していなくとも合理的に見積もった金額を費用として計上すべきことになる。

これに対して、収入との対応関係が明らかでないその他の費用はその債務が確定した年度に計上すべきことになる。このように、債務確定主義は期間対応にかかる費用についての計上原則であることに留意しなければならない。

なお、念のために付言すると、所得税法 37 条の規定が「これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。）の額とする。」となっていることから、丸かっこ内がその前の原価等にも及ぶように解するのは、法人税法 22 条の対比からも明らかな誤解である。

所得税法は 37 条の必要経費を上記のように 2 種類に分け、これらをいつ費用に計上するかについて、後者の②については「その年において債務の確定しないものを除く」との特別規定を定めているが、前者の①については明記していないこと、つまり一般の企業会計の原則に従うことを前提にしていることに留意すべきである。

（３） 本件補償金の原価性

以上のような所得税法 37 条の必要経費の区分を前提として、本件地代相当補償金がどちらに区分されるものなのかをここで検討しておこう。

本件地代相当補償金は原告が事業所得及び不動産所得を得るために使用している土地が千葉との別件訴訟において裁判所が 2 分の 1 の共有であると認定したために、他の共有者に支払うべき金額である。つまり、事業収入の起因となる土地について他の共有者に支払わねばならない地代相当額ということになる。しかも、ゴルフ練習場やガレージ経営という事業や住宅賃貸は当該土地自体を直接利用に供し、その利用の対価として収入を得ている。この場合の地代は、その土地に事務所を設けて商品を販売している場合の地代とは決定的に異なり、収入との対応関係が明らかでない費用では決してない。むしろ収入に直接対応する支出であり、一般論としては原価性を帯びている。ただ、現行所得税法にいう「売上原価」という用語自体は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号）」75 条の「売上原価に属する項目は、第 1 号及び第 2 号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第 3 号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない」という規定と同様に、期首棚卸高と当期商品仕入高の合計額から期末棚卸高等を控除しただけの狭義の売上原価を意味し、従って、売上げに要したその他の費用は含まれないと解する余地もある。しかし、その場合でも所得税法は売上原価だけではなく、「その他収入を得るために直接要した費用」も原価同様個別対応で費用計上することを明記しているので、本件地代相当額が、売上原価そのものではないとしても、「収入を得るために直接要した費用」であることは否定しようがなく、個別対応で処理し、合理的に価額を見積もらねばならないのである。

(4) 判例も原価等については見積計上を前提としてきた

従来の判例でも、原価と経費を区別し、その取り扱いが異なることを前提としてきた。例えば、所得税法上の不動産所得に関連して東京地裁平成3年7月10日判決（判例時報1402号35頁）は「その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額には、不動産所得の総収入金額を得るために直接要した費用の額（個別対応の費用）の外、その年における不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額（期間対応の費用）も含まれることとされている」としているし、法人税法については東京高裁昭和48年8月31日（行政事件裁判例集24巻8・9号846頁）が次のようにわかりやすく両者を対比している。

「法人税法上、損金に計上される額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の原価、費用および損失の額とすると定められているが（同法22条3項）、ある原価、費用および損失の額をどの事業年度に計上すべきかについては、益金と同様に、法人税法は、特例について定めているほかは（同法62条ないし64条）、原則的な基準について同法自体の中に明文の規定をおかず、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するとしているにとどまる（同法22条4項）。そして、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準としては、原価については、それが収益と個別に対応するものであるので、原則として、収益との個別対応の原則（いわゆる費用収益対応の原則）が採られており、費用および損失については、販売直接費のように収益と個別に対応するものを除いて、原則として、総体対応の原則（いわゆる期間対応の原則）が採られているといえる。」（判決理由二（二）1）

同判決は、このような原則から、宅地建物取引業者の外務員に支払われる歩合給について、それが原価に準ずるものだとし、次のように、当該収益を計上する事業年度の費用計上を認めたのである。

「そこで、控訴人の本件外務員歩合給債務が、どの基準の適用を受けてどの事業年度に帰属するものであるのかを検討する。法人税法22条3項1号にいう売上原価、完成工事原価その他これに準ずる原価とは、商業の場合には、期首商品たな卸高と当期商品仕入高の合計額から期末商品たな卸高を控除したものといい、また、製造工業の場合には、期首製品たな卸高と当期製品製造原価の合計額から期末製品たな卸高を控除したものをいうものである。換言すれば、当該納税義務者が相手方から受取る代金その他の収益の対価として相手方に給付する資産を取得するために直接に支出した額を『原価』とするのである。

しかして、本件の如き宅地建物取引業者の外務員に支払われる具体的な取引ごとに定まる歩合給債務は、販売商品や製品の原価とは異なるが、具体的な不動産売買に際し仲介人である宅地建物取引業者が役務を提供し仲介料請求権を取得するのに伴って負担することになるし、また実質的には当該取引仲介のための外務員の労務が仲介という役務の一部を構成しているので、右の原価に準ずるものとして扱うのを相当とする。従っていわゆる費用収益対応の原則により、当該収益を計上する年度に右歩合給債務を計上するのが相当で

あるといえる」(判決理由二(二)2)

近年の判例でも、同様の観点から、原価及びそれに準ずるものについては一般論として見積計上すべきことを前提としている。例えば、福岡高裁平成13年11月15日(判例集未登載・LEX/DB判例番号28070632)は、法人税法22条及びそれに基づく法人税法基本通達2-2-1について、「この規定は、収益に対応する原価については、収益・費用対応の見地から、その額が確定していない場合にもその見積計上をすることができることを明らかにする一方で、原価に該当しない事後的費用は、債務確定基準が適用されて、見積計上が認められないことを明確にするものである。このような通達の趣旨からすれば、同条項にいう『その他これに準ずる原価』とは、厳密には売上原価に当たらないとしても、売上原価と同様の性格を有し、売上と個別的対応を有するものをいうと解されるのであり、控訴人のような自動車販売業者においては、あらかじめ個々の商品ごとに支払基準によって定められている販売手数料のようなものがそれに当たるといふべきである」と述べている。具体的に、当該事案で問題となった旅行費用については、「売上高に応じて発生するものではなく、全社的基準でもって全販売台数の売上が一定の基準を超えたときに初めて発生する費用であり、自動車の売上とは個別的対応を有しないものであるから、法人税法22条3項1号の『売上原価』にも、『その他これに準ずる原価』にも該当しないといふべきである。同費用は、前記のように法人税法22条3項2号の販売費・一般管理費等に該当するもので、期間対応の原則と債務確定の原則が適用される」としているが、売上原価等については債務確定主義が適用されずに、見積計上が必要であることを前提にしているのである。

また、国税不服審判所の裁決例でも、法人税については、このような区別を明確に意識して計上時期を判断している。

例えば平成6年6月27日裁決(裁決事例集47巻239頁)は次のように述べている。

「ところで、法人税法第22条第3項では、『内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。』と規定し、更に同項第1号で『当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額』と規定していて、当該事業年度の収益に対応する売上原価、完成工事原価等の原価の額は、これをその事業年度の損金の額に算入すべき金額であることを明瞭に規定している。ここでいう原価の額とは、発生主義により認識されるが、更に費用収益対応の原則を適用して当期の損金か否かの決定を行うこととなる。

すなわち、売上原価等の額について、既にそれに対応する収益の計上がある限りは、売上原価等の額が確定していなくとも、費用収益の対応の見地からその見積計上を認めることが必要であると解される。

そこで、これを土木建築工事業における廃棄物の処理に係る費用についてみると、各工事現場より排出された廃棄物を当該工事現場から搬出し、廃棄物処理業者に直接その処理を委託した場合、これら一連の廃棄物の処理に係る費用は、収益に対応する原価の性格を

有していることは明らかであり、当該工事に係る収益の計上がある限りは、当該廃棄物の処理に係る費用も原価の額として損金の額に算入すべきものであり、仮に当該事業年度においてその額が確定していなくとも、費用収益対応の見地から、その見積額が適正なものである限り、その計上をすることができると解される。」

（５） 実務と本件処分との矛盾

このように、理論上も判例上も費用の計上時期についてはその種類に応じて区分しなければならないとされ、実務も基本的にこの区分に従って処理されてきているのである。

まず、法人税法の取り扱いでは上記のことを前提としており、法人税法基本通達 2-2-1 は次のように取り扱うとしている。

「法第 22 条第 3 項第 1 号（損金の額に算入される売上原価等）に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」（以下 2-2-1 において「売上原価等」という。）となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。」

ここでは原価については、債務が確定していなくとも適正に見積計算すべきとされている。

ところが、所得税法の取り扱いをみると一見これに全く反する取り扱いになっているかのように見える。基本通達 37-1 が次のように取り扱うとしているからである。

「法第 37 条第 1 項に規定する『売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用』は、別段の定めのあるものを除き、その年において債務の確定しているものに限るものとする。」

つまり、この通達では、個別対応させるべき原価等も、期間対応費用同様に債務確定主義を適用しているのである。所得税の対象である個人は法人とは異なり営利活動以外の消費活動もあり、それ故、法人税の所得計算とは異なる側面があるとはいえ、計上時期について個別対応すべき費用についても債務確定主義を強制しなければならない合理的な理由もないし、法律上の根拠もない。

実は、このことの合理性は、課税庁の関係者が書いた解説書でも疑問視されており、次のような注釈が付されているのである。

「『債務確定』に関する解釈は、法人税の場合と同様であるが、売上原価等総収入金額を得るために直接要した費用については、税法には債務確定を要件とする旨の明文がないのに、通達でそれを要求している点が注目される。一般に、税法が債務確定を費用計上の要件としているのは、もちろん費用の恣意的な計上を防止するためであるが、棚卸資産の引渡しを受け、現にそれが売上げに計上されているのに、その代金が未確定となっているような場合が見受けられ、そのような場合にまで売上原価の計上を認めないというのは現実的ではない。」（注解所得税法研究会『注解所得税法三訂版』（大蔵財務協会・平成 6 年 8 2

5 頁。なお、本書の執筆者は執筆当時大蔵省税制第一課長補佐をはじめとする現役税務職員である。添付資料 2 参照）。

こうした批判を意識してか、通達上でも別段の定めの中で、原価等については債務の確定を要求せずに、見積計上を認めてきたのである。

例えば、同通達 4 7 - 1 8（翌年以後において購入代価が確定した場合の調整）では、棚卸資産については次のように規定している。

「令第 1 0 3 条第 1 項第 1 号に掲げる棚卸資産でその購入した日の属する年においてその代価が確定していないものについては、その見積額によりその取得価額を計算するものとする。この場合において、その翌年以後の年において確定した代価の額がその見積額と異なることとなったときは、その差額は、その確定した日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし、その差額が多額な場合には、その差額のうち、当該年分に繰り越された棚卸資産に対応する部分は、当該年に取得した棚卸資産の取得価額に加算又は減算し、その他の部分は当該年分の必要経費又は総収入金額に算入する。」

また、同通達 3 6 ・ 3 7 共 - 4 の 2（工事収入又は工事原価の額が確定していない場合）では、工事原価についても次のように規定している。

「建設業者等が建設工事等を完成して引き渡した場合には、その工事収入又は工事原価の額が確定していないときにおいても、その引渡しの日の属する年の 1 2 月 3 1 日の現況により、その金額を適正に見積もつて計上するものとする。この場合において、その後確定した工事収入又は工事原価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。（昭 5 5 直所 3 - 1 9 改正）」

しかも、原価の範囲についても、請負について基本通達 3 6 ・ 3 7 共 - 4（請負収益に対応する原価の額）では狭義の売上原価にとどまらず収入に直接対応する支出を次のように広く含めている。

「請負による収入金額に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要したすべての費用の額が含まれることに留意する。（昭 5 5 直所 3 - 1 9 追加）」

要するに、所得税法の実務でも、基本通達 3 7 - 1 で所得法が要求していない基準を課税庁側の願望として設けたものの、実質的には法人税法や会計理論に適合的に運用してきているのである。本件の場合、従来実質的に行ってきた取扱いをなぜしなかったのかむしろ疑問であり、本件賃料相当補償金が多額であるため、従来の扱いで処理すると脱税額等が著しく減少してしまうため、無理矢理通達を形式的に適用して課税処分を行ったようにさえ思われる。なお、通達 3 7 - 1 が原則で、あくまでも例外的に上記の別段の定めで該当する場合に限って、法人税と同様の扱いをするのだと強弁するのは、法 3 7 条が前記①

の原価及び直接費用について異なる扱いをすべきことを要求していない以上、法解釈としては無理である。

結局、通達 37-1 の取扱のうち、原価及び直接費用に関する部分は、現行法の要求していない基準を課税庁の願望として設けたにすぎず、この基準によって課税処分を行うのは違法であり、現行法の解釈として原価等については個別対応の原則に則り、合理的に見積った原価及び直接費用は必要経費として、その収入に対応させて控除すべきことになる。

(6) 原審判決の誤り

以上のような現行法の前提からすると、原審（神戸地裁平成 14 年 6 月 20 日判決）の誤りは明白であろう。

まず、原審は以上のように必要経費を 2 種類に区分せずに、実務の誤った処理を前提に現行法の必要経費の計上の可否を一律に債務確定主義で判断している。しかし、これは前記②の費用について検討すべきことであって、本件の地代相当補償金のように①の原価またはそれに準ずる「収入を得るために直接要した費用」に対しては債務確定基準そのものを議論する必要はないのである。

問題なのは、本件の場合に収入が計上されている以上、その収入に直接対応する地代相当額をどのように合理的に見積るべきかであったのである。原審は、債務確定との関係から「債務金額の合理的な算定」の可否を一応問題にし、控訴人と共有者とが係争中であることや、控訴人が供託等をしていないことなどを理由に合理的算定が困難であるとして、控除額をゼロとする本件処分を適法と解している。しかし、これは、何度も強調しているように、一般経費の場合は債務が確定しなければ控除できないので、その額を合理的に算定できない場合は控除しないという意味であり、原価やそれに準じる直接費用のように、債務が確定しなくとも収入に対応する支出がある場合は合理的に見積もって計上しなければならない場合の判断方法ではないのである。

本件の場合、収入があり、それに対応する支出としての地代の存在が別件訴訟で確定している以上、収入に直接対応する地代の支払義務は確実に存在し、その確定額が争われているにすぎないのである。この場合は、地代相当補償金を、控訴人主張のような鑑定意見書等に基づく合理的な算定方法があるのであれば、さしあたりは鑑定に基づく賃料相当額を見積計上することができるのである。被控訴人がこれを争うのであれば、より実態に近い合理的な算定方法を立証すべきであり、本件処分のようにゼロというのはあり得ない。

(7) 見積額の計上をしないと納税者巫に不当な損害を与える

以上のように、必要経費のうち①の原価またはそれに準ずる「収入を得るために直接要した費用」については合理的な見積額を控除すべきであるが、後日その見積額が実際の支出よりも高かったり、あるいは低かった場合、課税庁において不当な損失が生じることになるのだろうか。見積額と確定額に差額が生じた場合には、その差額は売上原価等が確定

した日の属する事業年度の総収入金額または必要経費の額として処理するので、このように処理したところで課税庁に不当な損失が生じるわけではないし、毎年分見積もっているのでその差額の発生も見積をしなかった場合に比して遙かに小さい。逆に、このような見積計上をしないのは、「所得」に課税せずに「収入」に課税するに等しくなり、また見積計上を課税各年分ごとにしておかないと課税庁はともかく、一納税者にとっては多年度の費用を一括計上しなければならず、その場合生じる損失を全額控除することができない事態が生じ、かえって納税者に不当な損害を与えることになるのである。

以上の点からして、本件処分は違法であり、原審の判断も誤っていたと解される。

三 意見書執筆者の経歴等

一 略歴

昭和25年生まれ

昭和48年 3月 中央大学法学部卒業

昭和50年 3月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和50年11月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和55年 4月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和55年10月 同 助教授

平成 4年 4月 東京大学社会科学研究所助教授併任

(5年3月まで)

平成 5年 3月 法学博士(一橋大学)

平成 5年 4月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 6年 4月 立命館大学法学部教授 現在に至る

(なお、平成10年4月～10月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)

二 主要著書

2003年 岩波書店『日本の税金』(岩波新書)

税務経理協会『税法と会社法の連携』(共編)

有斐閣『よくわかる税法入門(第2版)』

2001年 有斐閣『よくわかる税法入門』

清文社『世界の税金裁判』(編・著)

清文社『税理士春香の事件簿』

2000年 一粒社『相続・贈与と税』

1998年 ぎょうせい『逆転裁決精選50』(編・著)

1995年 信山社『受益者負担制度の法的研究』(日本不動産学会著作賞・
東京市政調査会藤田賞受賞)

勁草書房『争点相続税法』(編・著)

1992年 勁草書房『現代税法と人権』

日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』(編・著)

1990年 青木書店『消費税の研究』(共著)

1982年 有斐閣『地方自治法の論点』(共著)

その他、学術論文、等多数。

上記に相違ありません。

平成15年9月24日

立命館大学法学部教授 三 木 義 一